

1500237-21.2022.8.26.0573

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DIOGO DA SILVA CASTRO

Comarca: Itatinga

Foro: Foro de Itatinga

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Nesse sentido:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itatinga

Foro de Itatinga

Vara Única

Rua Major Prado, nº 405, Itatinga-SP - cep 18690-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500237-21.2022.8.26.0573 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500237-21.2022.8.26.0573

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2234710/2022 - DEL.POL.ITATINGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KEVIN AUGUSTO THOMAZINI PALMEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DIOGO DA SILVA CASTRO

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Kevin Augusto Thomazini Palmeira, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 26 de agosto de 2022, por volta das 12h35, na Rodovia Castelo Branco (SP-280), altura do km 201, nesta cidade e comarca de Itatinga, KEVIN AUGUSTO THOMAZINI PALMEIRA transportava, para entrega a consumo de terceiros, 234 (duzentos e trinta e quatro) tijolos de substância Tetrahydrocannabinol (THC), popularmente conhecida como maconha, pesando massa líquida de 127,4 kg, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 93/95). O réu foi notificado (fls. 150) e apresentou defesa prévia (fls. 139/147). A denúncia foi recebida em 19/09/2022 (fls. 157/159) e o réu foi citado (fls. 202). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes se manifestaram em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/03), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13), pelo laudo pericial do veículo apreendido (fls. 132/136) e pelos laudos periciais que atestaram positivo para maconha (fls. 15/21 e 173/175), bem como pela prova oral colhida ao longo do inquérito policial e da instrução processual.

A autoria também restou comprovada.

A testemunha Pedro Henrique Rodrigues, em juízo declarou que: no dia eles estavam fazendo operação sobre excesso de velocidade; que foi quando o Kevin passou em acima da velocidade, uma velocidade considerada estranha; que foram atrás e o abordaram mais a frente; que em vistoria veicular foi encontrada uma certa quantia de droga no porta malas e no banco traseiro; que acha que foi encontrado mais de 100kg, mas não se recorda da quantidade exata; que na declaração do acusado, ele disse que estava devendo para um agiota e foi buscar esta droga para quitar essa dívida, e que receberia R\$3.000,00 pelo transporte; que o acusado estava vindo de Marília e retornando para a casa dele; que ele disse que a droga estava indo para Campinas; que não o conhecia; que foi uma abordagem de trânsito a princípio, mas que devido o nervosismo de Kevin foi feita uma abordagem mais aprofundada dentro do veículo; que ele estava muito nervoso, olhava para os lados procurando um local para correr.

A testemunha Luiz Carlos dos Reis Picolo, em juízo declarou que: nessa data eles estavam em operação por excesso de velocidade e Kevin passou com o veículo em alta velocidade e eles desconfiaram; que foram atrás dele para fazer a princípio uma abordagem de trânsito; que em entrevista com ele, devido ao seu nervosismo decidiram fazer uma busca mais minuciosa no veículo, onde foi encontrado no interior, e no porta malas, uma mochila com vários tabletes de maconha; que não sabe quantos tabletes exatos, mas sabe que deu 129,5 kg; que ele informou que estava vindo da região de Marília e indo para a região de Campinas; que estava devendo para um agiota e estava fazendo esse serviço para quitar sua dívida; que não o conhecia.

O réu Kevin Augusto Thomazini Palmeira, em juízo declarou que: fez isso, pois estava devendo para um agiota; que pegou um dinheiro emprestado com esse agiota e não estava conseguindo pagá-lo; que foi onde ele começou a pressioná-lo para pagar; que ele veio com esse serviço para ele pra quitar a dívida; que estava devendo para ele R\$3.000,00; que estava com medo e foi aonde fez essa burrada; que o carro era de sua avó.

Pois bem.

Nesse particular, necessário ressaltar que a circunstância de as testemunhas serem policiais não desqualifica o depoimento se não houver, como no caso não há, demonstração de que, sem nenhum motivo, teriam interesse de prejudicar pessoa inocente. Ademais, sendo agentes do Estado, atos de policiais gozam de presunção de legitimidade, não havendo mínimo indício, no caso, de que teriam agido dolosamente. Nesse sentido:

“A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que eles não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis” (TJSP, Apelação nº 1500338- 96.2020.8.26.0583, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 12/05/2021, rel. Des. César Augusto Andrade de Castro).

“Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário” (TJSP, Apelação nº 0013199-80.2013.8.26.0278, 8 Câmara de Direito Criminal, j.

07/06/2018, rel. Des. Grassi Neto).

O depoimento dos policiais militares rodoviários é claríssimo no sentido de que o entorpecente foi achado na posse do réu, não havendo, além disso, nenhum indício de que os policiais quisessem prejudicar pessoa que sabem ser inocente, ainda mais sendo o réu de fora da cidade e desconhecido deles.

Somado a isso, as provas periciais e a própria confissão do réu, revelam de forma inequívoca que de fato houve a infringência penal.

Cabe mencionar, ainda, que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o intuito da traficância pode ser inferido pela quantidade, forma de acondicionamento da droga e comportamento do réu logo antes ou no momento da apreensão, bem como a apreensão de valores em poder do réu sem a comprovação de origem idônea, sendo até desnecessário que o infrator seja colhido no próprio ato da venda da mercadoria proibida. Nesse sentido:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (TJSP Apelação Criminal nº 20.239, Rel. Geraldo Gomes, RT 584/347).

O réu é tecnicamente primário, conforme antecedentes de fls. 38/40.

Entretanto, entendo ser inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 porque foi encontrada de posse do réu expressiva quantidade de substância entorpecente, o que traz forte indício de associação com algum tipo de organização criminosa.

Acerca do transportador, o col. Supremo Tribunal Federal deu paradigma para recusar o privilégio para o 'mula', confira-se: "(...) PENA CAUSA DE DIMINUIÇÃO TRÁFICO DE ENTORPECENTES INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação do réu a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006" (STF, HC 135.281, j. 18.12.2018).

O e. STJ segue no mesmo sentido (AgRg no AREsp 962.949/SP, rel. o Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29.8.16): "(...)A jurisprudência deste Tribunal Superior de Justiça é no sentido de que o acusado, enquanto no exercício da função de transportador ('mula'), integra organização criminosa e, portanto, não preenche os requisitos exigidos para a aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06".

Diante disso, comprovadas a materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e não existindo causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, é de rigor a condenação.

Passo à dosimetria da pena, conforme o critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, verifico que não há informações desabonadoras sobre a personalidade ou conduta social do réu, nem quanto aos motivos do crime (obter lucro, motivação inerente ao crime em questão), cujas consequências foram aquelas insitas ao crime de tráfico de drogas, assim como o foi a culpabilidade do réu. O réu não tem antecedentes criminais (fls. 38/40). Nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto apreendida expressiva quantidade de substância entorpecente, motivo pelo qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, e 562 dias-multa.

Na segunda fase, concorre a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, "d", do Código Penal (- confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime - Súmula nº 545, STJ), razão pela qual atenuo a pena, passando a dosá-la no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em observância ao Enunciado da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, não concorrendo causas de diminuição e de aumento de pena, mantenho a pena anteriormente aplicada.

Não há nos autos elementos para aferição da situação econômica do réu. Fixo o valor

do dia-multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto, dada a natureza e a quantidade de pena aplicada e a existência de circunstância judicial desfavorável, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Incabível, ainda, em virtude da quantidade de pena imposta, a substituição por pena restritiva de direitos (art. 44, I, do CP) e a suspensão condicional da pena (art. 77, caput e § 2º, do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para CONDENAR KEVIN AUGUSTO THOMAZINI PALMEIRA, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que não estão presentes os pressupostos e requisitos legais que ensejam a prisão preventiva, principalmente considerando a incompatibilidade da custódia cautelar com o regime semiaberto e sob pena de se tornar mais gravosa a situação do réu caso opte por recorrer (CPP, artigo 387, § 1º; AgRg no RHC 142.615/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021).

Expeça-se imediato alvará de soltura clausulado.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 UFESPs, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observada, se o caso, a gratuidade.

Determino a perda dos objetos e valores apreendidos, pois relacionados à prática delitiva (art. 62 e seguintes, Lei nº 11.343/06). Vide fls. 13 e 130/131.

A destinação do veículo apreendido já foi objeto de análise, conforme Decisão de fls. 209/210.

Para os fins previstos no art. 524 das Normas da Corregedoria e no art. 50 da Lei nº 11.343/06, oficie-se à Autoridade Policial competente solicitando a incineração do entorpecente apreendido nos autos epigrafados, reservando pequena porção para contraprova ou exame, devendo enviar cópia do auto circunstanciado.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE da circunscrição de residência do(s) réu(s) para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal (artigo 71, § 2º, Lei nº 4.737/85); intime(m)-se o(s) réu(s), se cabível, para realizar(em) o pagamento do valor atribuído a título de pena de multa (artigo 50, CP; artigo 686, CPP); expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a, se for o caso, ao Juízo competente.

Havendo participação de advogado(a) dativo, expeça-se a certidão de honorários, observando-se o código referente à ação e o percentual máximo previstos na tabela do convênio D.P.E/O.A.B.

Providencie a Serventia as comunicações de praxe.

Itatinga, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA